

1500632-35.2021.8.26.0286

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO PINHEIRO DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

BRUNO PINEIRO DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, porqueno dia 28 de maio de 2021, aproximadamente às ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva - Foro de Boituva - 1ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, Boituva-SP - cep 18550-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500632-35.2021.8.26.0286 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500632-35.2021.8.26.0286

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO PINHEIRO DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

BRUNO PINEIRO DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, porqueno dia 28 de maio de 2021, aproximadamente às 13h59min, na Rua João Teixeira Saboia, nº 287, Jardim das Palmeiras, na cidade e comarca de Boituva, adquiriu, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 2,17g (dois gramas e dezessete centigramas) líquidos de crack, acondicionados em 12 (doze) porções, 7,81g (sete gramas e oitenta e um centigramas) líquidos de cocaína, acondicionados em 27 (vinte e sete porções) e 20,09g (vinte gramas e nove centigramas) líquidos de maconha, acondicionados em 8 (oito) porções (conforme laudo pericial definitivo de substância entorpecente de fls. 136/142), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto.

Oferecida a denúncia às fls. 148/150. Regularmente notificado (fl. 167), o réu apresentou defesa preliminar, sem rol de testemunhas (fls. 145/148). A denúncia foi recebida (fl. 175/176). Regularmente citado, foi realizada a instrução processual,

com oitiva de duas testemunhas de acusação e o interrogatório do réu.

Laudo de exame químico toxicológico às fls. 136/142.

Em alegações finais orais, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação nos moldes da denúncia, enquanto a Defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, em caso de condenação, a aplicação do tráfico privilegiado e o direito de recorrer em liberdade.

O réu não apresenta antecedentes criminais (fls. 25/26).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente, com a desclassificação para o delito de porte de drogas para uso.

A materialidade do delito está comprovada pelo APFD (fl. 01), boletim de ocorrência nº 1162/2021, da Delegacia de Polícia de Boituva de fls. 02/04, do auto de exibição e apreensão de fl. 05/06, auto de constatação de fl. 07/08, laudo pericial definitivo de entorpecente de fls. 136/142.

A autoria é inequívoca.

A testemunha Rogério Ferraz Fernandes, Guarda Civil Municipal, relatou em resumo, que estava em patrulhamento no local dos fatos e um transeunte se aproximou dos guardas e narrou que um homem estava vendendo drogas na rua João Teixeira Saboya, sendo que o homem escondia as drogas no muro. O depoente se aproximou do local indicado e viu o réu e um homem em uma moto. Com a aproximação da viatura o homem da moto saiu em disparada e não foi localizado e o réu tentou se evadir. O réu dispensou algo dentro de uma caçamba. O réu foi abordado e com ele foram encontradas duas porções de cocaína. Na caçamba encontraram as drogas que o réu dispensou. No mudo havia vários buracos e mais drogas foram localizadas. O réu disse que a droga se destinava ao consumo e negou a traficância. Disse que já viu o réu diversas vezes no local dos fatos.

A testemunha Damião dos Santos Bezerra, Guarda Civil Municipal, acrescentou, em síntese, que as drogas localizadas com o réu estavam embaladas do mesmo modo que as drogas que foram dispensadas na caçamba. Disse que o réu foi preso por outra equipe no mesmo local dos fatos.

O réu BRUNO PINHEIRO DE LIMA negou a prática do delito. Disse que é usuário de drogas e estava no local para comprar entorpecentes. Disse que comprou duas porções do homem que estava na moto e com a chegada dos guardas o homem se evadiu e o declarante ficou no local e foi detido. Disse que havia parado de usar drogas, mas em março desse ano teve uma briga com sua família e voltou ao mesmo local para comprar drogas. Disse que agora parou de usar drogas. Alegou que está trabalhando com sua esposa na venda de doces por meio do iFood.

O auto de exibição e apreensão, o laudo de exame toxicológico e a prova oral colhida apenas demonstraram a apreensão, com o réu, da substância entorpecente. O réu, em seu interrogatório, alega que a droga com ele encontrada se destinava ao seu uso próprio. Disse que tinha duas porções com ele, contudo, negou que as drogas encontradas na caçamba e no muro fossem suas.

Os guardas foram convictos de que a viram o réu dispensado as drogas dentro da caçamba. Analisando o conjunto dos fatos, especialmente o fato de que os guardas não conseguiram qualificar o dito comprador das drogas que estaria em uma moto, tampouco trouxeram aos autos outros elementos que indicam a traficância, afasto a traficância. A versão do réu pode ser plausível, na medida em que foram localizadas

com ele somente duas porções de cocaína e as demais drogas não estavam em sua posse.

Embora o réu tenha negado que as drogas abandonadas na caçamba estavam em sua posse, é fato comum que os usuários de drogas realizam pequenas vendas em troca de drogas para o consumo e talvez seja esse o caso dos autos, haja vista que os guardas disseram que o réu disse que era usuário.

Outrossim, a pequena de droga apreendida, a confissão do réu de que é dependente químico e a ausência de elementos que o réu estava comercializando as drogas podem indicar que as drogas se destinavam ao consumo.

Havendo dúvidas, o melhor caminho é a desclassificação do art. 33, caput, pelo art. 28 da Lei nº 11.343/06 é de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Atenta as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é primário e não ostenta Maus antecedentes; portanto, fixo a pena-base pelo delito de porte de entorpecente, na forma do artigo 28, parágrafo 3º, da Lei 11.343, em advertência.

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente pretensão punitiva, e o faço para CONDENAR o réu BRUNO PINHEIRO DE LIMA a pena de ADVERTÊNCIA, por infração ao artigo 28, da Lei 11.343/06.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, ante a desclassificação do delito e a imposição de pena substitutiva à privação de liberdade.

AUTORIZO a incineração do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 32, parágrafos 1º e 2º, da Lei 11.343/06, se o caso.

Determino a restituição da quantia apreendida, no importe de R\$30,00.

Por último, condeno o acusado ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, obrigação que fica suspensa em atenção ao disposto nos artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50, posto que beneficiários da justiça gratuita, pois defendidos por força do convênio Defensoria Pública/OAB.

Publicada em audiência. Saem todos intimados. Cumpra-se.

Boituva, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA